

POLÍTICA DE INTERACCIÓN CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS

INTRODUCCIÓN

- i. La Ley N°20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos que en ella se regulan, haciendo responsable a la persona jurídica si estos sean cometidos o perpetrados en el marco de la actividad de la persona jurídica por o con la intervención de alguna de las **siguientes personas**:
 - i) Persona natural que ocupe un cargo, función o posición en la sociedad, o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin representación.
 - ii) Persona jurídica que realice alguno de los supuestos anteriores siempre que ésta le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o carezca de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existan relaciones de propiedad o participación.
- ii. Por lo anterior, es que **EMPRESA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S.A.** (en adelante también como "Ferronor S.A.", la "Empresa" o la "Compañía"), puede ser responsable por los delitos que en aquella ley se consagran, dentro de los cuales se encuentran, entre otros, el cohecho.

OBJETIVO

- i. Definir las mejores prácticas para la interacción con funcionarios públicos nacionales o extranjeros con el objeto de establecer y asegurar que las relaciones de FERRONOR S.A. con estos agentes o funcionarios se lleve a cabo dentro de un estándar de comportamiento ético, legal y en cumplimiento al Modelo de Prevención del Delito y su respectivo Sistema de Prevención del Delito.

ALCANCE

- i. La Política de Interacción con Funcionarios Públicos (en adelante también como la "Política") será aplicable a todos sus trabajadores, colaboradores, presidente del directorio, directores, gerencias y/o contratistas, personas jurídicas que presten servicios gestionando asuntos suyos ante terceros (todos ellos en adelante también como los "Trabajadores y Colaboradores"), que dada las características de sus funciones, labores, actividades, ocupaciones, trabajos, entre otros, tengan o deban relacionarse con funcionarios públicos.

DEFINICIONES Y/O CONCEPTOS

- i. **Cohecho.** Delito establecido en los artículos 248 y siguientes del Código Penal, el que sanciona al empleado o funcionario público que solicite o acepte un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, sea en razón de su cargo o por hacer u omitir un acto de su cargo. Por el otro, se sanciona al particular que da, ofrece o consiente en dar un beneficio económico o de otra naturaleza a un empleado o funcionario público, en provecho de éste o de un tercero, en razón de su cargo o para que haga u omita un acto de su cargo.
Es importante tener presente que los particulares cometen este delito desde el momento que ofrecen un beneficio a un funcionario público, por lo que no es necesario que efectivamente se entregue lo prometido. Por otra parte, el beneficio puede ser económico o de otra naturaleza. En tal sentido, la disposición es tan amplia que incluye pagos en efectivo, en especies, evitar un gasto del empleado o funcionario, favores que no se encuentran en el mercado y distinciones honoríficas, entre otros. Además, el delito puede dirigirse a que el empleado o funcionario haga u omita algo relativo a su cargo. A modo de ejemplo, sería el caso en que el empleado o funcionario omita una fiscalización o que conceda un permiso. En tal sentido, incluso ofrecer un pago a cambio de un acto al que el funcionario está obligado es delito. Adicionalmente, también se sanciona el cohecho “*en razón del cargo*”, es decir, en los casos en que no se solicita un acto en concreto del funcionario, pero se le otorgan beneficios en razón de su cargo. Por ejemplo, hacer regalos a un funcionario público que debe decidir un asunto de interés de quien regala.
- ii. **Funcionario Público.** En términos generales, se entiende al funcionario o empleado público a cualquier persona que desempeñe un cargo o función pública, sea en la Administración Central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean del nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldos del Estado. Por lo que se entiende a aquel conjunto de sujetos que establecen su actividad laboral afectos al estatuto administrativo, ejerciendo un determinado cargo público bajo una relación jerárquica y disciplinada.
A modo de ejemplo, y sin que sea taxativo el presente listado, son funcionarios públicos: funcionarios de planta o a contrata; funcionarios directivos, profesionales, técnicos, administrativos o auxiliares; funcionarios de carrera y funcionarios de confianza exclusiva; funcionarios titulares, suplentes o subrogantes; funcionarios de mayor o menor jerarquía: autoridades, jefaturas o simples funcionarios o empleados; jefes de división, de departamento, sección y oficina en los Ministerios, y jefes de departamento, de sección o de oficina, en los Servicios públicos; Presidente de la República; ministros de estado;

subsecretarios; gobernadores regionales; delegados presidenciales; alcaldes; concejales; diputados; senadores; jueces; fiscales; personal de las diversas reparticiones públicas locales y nacionales y empleados de empresas del Estado; entre otros.

- iii. **Funcionario público extranjero.** Es toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un país extranjero, entre otros aquellos definidos en el numeral anterior, y que haya sido nombrada o elegida, así como cualquier persona que ejerza una función pública para un país extranjero, sea dentro de un organismo público o de una empresa pública. También se entenderá que inviste la referida calidad cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional.
- iv. **Lobby.** Es aquella gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos que se indican en los artículos 3º y 4º de la Ley N° 20.730. Lo anterior incluye los esfuerzos específicos para influir en el proceso de toma de decisiones públicas y cambios en las políticas, planes o programas, en discusión o en desarrollo, o sobre cualquier medida implementada o materia que deba ser resuelta por el funcionario, la autoridad o el organismo público correspondiente, o bien para evitar tales decisiones, cambios y medidas.
- v. **Soborno.** Es aquel delito establecido en los art. 250 y ss. del Código Penal y que implican cualquier ofrecimiento, promesa, entrega, aceptación o solicitud de un beneficio indebido, ya sea en forma de dinero, regalos, servicios u otros incentivos, con el propósito de influir en las acciones de una persona en el ejercicio de sus funciones oficiales o comerciales.
- vi. **Corrupción entre particulares.** Se encuentra regulado en los artículos 287 bis (modalidad pasiva) y 287 ter (modalidad activa) del Código Penal. La primera modalidad castiga al director, administrador, mandatario o empleado de una empresa que solicita o acepta recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para favorecer o por haber favorecido, la contratación con un oferente por sobre otro. La segunda modalidad consiste en dar, ofrecer o consentir en dar, a un director, administrador, empleado o mandatario de una empresa, un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para que favorezca o por haber favorecido la contratación de un oferente por sobre otro.

RESPONSABILIDADES

- i. **Encargado de Prevención del Delito.**

Será responsable de resguardar la información, antecedentes, consultas, entre otros, que reciba conforme a esta política, o que guarde relación con ella.

Para lo anterior, tendrá un registro físico y tecnológico que permitirá resguardar fehacientemente los antecedentes pertinentes.

También será responsable de velar por el adecuado cumplimiento de este protocolo.

ii. **Persona natural o jurídica que ocupen un cargo, función o posición con Ferronor S.A.**

Tendrán la obligación de informar directamente al Encargado de Prevención de Delitos, por cualquier medio, preferentemente escrito, de las reuniones, comunicaciones vía llamadas, correos electrónicos o cualquier otro medio, que hubieren sostenido, gestionado o realizado con funcionarios públicos, adjuntando la minuta de la reunión, si la hubiere.

También serán responsables de velar por el adecuado cumplimiento de este protocolo.

iii. **Persona natural o jurídica que preste servicios a Ferronor S.A.**

Tendrán la obligación de informar directamente al Encargado de Prevención de Delitos, por cualquier medio, preferentemente escrito, de las reuniones, comunicaciones vía llamadas, correos electrónicos o cualquier otro medio, que hubieren sostenido, gestionado o realizado con funcionarios públicos, adjuntando la minuta de la reunión, si la hubiere.

También serán responsables de velar por el adecuado cumplimiento de este protocolo.

COMPORTAMIENTOS E INTERACCIÓN CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS

i. **Directrices generales.**

- a. Todos los Trabajadores y Colaboradores de Ferronor S.A., cuando interactúen con algún funcionario público, deberán actuar con rectitud, éticamente, moralidad y respeto. Por lo que no podrán buscar en ningún caso beneficio propio, recíproco o de terceros a través del uso indebido de la posición de Ferronor S.A. o de sus contactos, debiendo estar siempre atentos a situaciones que puedan

comprometer la confianza depositada en ellos por la Compañía y evitar todo tipo de conflicto con sus intereses particulares. Existirá un conflicto de interés cuando se permita que una actuación de índole personal ejerza influencia en las decisiones que se adopten o deban adoptarse posponiendo el que debiera ser el interés general de Ferronor S.A.

- b. La Empresa incentiva y exige a sus Trabajadores y Colaboradores el respeto irrestricto a los organismos de la Administración Pública Nacional e Internacional, condenando cualquier gestión que no se enmarque dentro de los procesos formales lícitos, en la obtención de los permisos, fiscalizaciones, autorizaciones, entre otros, que sean necesarias para el desarrollo de sus actividades.
- c. Ferronor S.A. delegará en el personal líder o gerente de las áreas, en conjunto con otro colaborador, sin perjuicio de las circunstancias de aquel momento, para la atención de los Funcionarios Públicos (nacional e internacional), para efectos de por ejemplo: fiscalizaciones, visitas de inspección a las instalaciones y/o reuniones con organismos de la Administración Pública, comunicaciones, etc.
- d. Los Trabajadores y Colaboradores deberán abstenerse de atender o reunirse con los Funcionarios Públicos, cuando se actúe por Ferronor S.A. y exista una relación de parentesco con aquel funcionario. De ser el caso, deberá informarse inmediata y directamente al Encargado de Prevención del Delito.

ii. **Prohibiciones y obligaciones de prácticas.**

Se encuentra obligado y/o se prohíbe a todos los Trabajadores y Colaboradores de Ferronor S.A., lo siguiente:

- a. Intentar inducir, persuadir o sugerir a un Funcionario Público, nacional o extranjero, a realizar un acto ilegal, no ético, inmoral, o para que omita o deje de hacer un acto que es propio de su función.
- b. Se prohíbe dar, ofrecer o consentir en dar un empleado o funcionario público —nacional o extranjero— un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, en razón del cargo del empleado o funcionario o para que realice u omita un acto propio de sus funciones, sea o no con infracción a los deberes del cargo del funcionario. La prohibición alcanza incluso a la entrega de beneficios con recursos ajenos a la Empresa¹.

¹ Se exceptúan los donativos de escaso valor económico que autoriza la costumbre como manifestación de cortesía y buena educación, sin perjuicio de lo señalado en la Política de Entrega y recepción de regalos de Ferronor S.A.- En caso alguno se puede considerar que este apartado permite la entrega de un donativo que no esté en conformidad a las Políticas de Ferronor S.A. y/o a normativa.

- c. Pagar a un proveedor, persona jurídica o natural, o prestador de servicios cuando se tenga razones para sospechar que todo o parte del pago puede ser canalizado a un funcionario público, nacional o extranjero, a fin de obtener un beneficio para sí o para la Compañía. Lo anterior, inclusive, para el caso en que se sugiera por parte del Funcionario Público realizar algún pago, en dinero u otras especies, a un proveedor, persona jurídica o natural, o prestador de servicios.
- d. Ofrecer cualquier cosa de valor, sea dinero o cualquier otra especie, a un Funcionario Público, nacional o extranjero, para obtener negocios o adjudicación de contratos.
- e. Suministrar, entregar, ofrecer, proporcionar o dar regalos u obsequios, invitaciones u otras ventajas para el Funcionario Público que no se le permitiría, bajo las regulaciones de la entidad a la que pertenece, aceptar el regalo o la invitación. Lo anterior no puede ser considerado como eximente o excepción para ofrecer, dar, entregar y/o sugerir algo de valor al Funcionario Público. A su vez, si se estima que bajo las regulaciones de la entidad a la que pertenece el Funcionario Público, sí es posible suministrar, entregar, ofrecer, proporcionar o dar regalos u obsequios, deberá ser aprobado expresamente, por escrito, por el Encargado de Prevención del Delito.
- f. Hacer, generar, provocar o gestionar cualquier cosa para inducir, ayudar o permitir que otro viole estas reglas. Por ejemplo, y sin que sea taxativo, hacer una anotación falsa o engañosa en los libros o registros de la empresa, establecer un fondo no registrado para cualquier fin, crear registros o información interna falsa, etc.
- g. Ignorar, desoír, desatender, desestimar, prescindir, menospreciar, omitir o dejar de reportar cualquier sospecha de un cohecho o incumplimiento al Modelo de Prevención de Delitos y/o a esta Política.
- h. Los pagos de facilitación son aquellos realizados a empleados o funcionarios públicos para agilizar procedimientos o trámites rutinarios, como la obtención de visas, permisos o gestiones aduaneras. En Chile, estos pagos son ilegales y, por lo tanto, están prohibidos en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. En cuanto a otros países, incluso si en algunos de ellos estos pagos están permitidos, los empleados y asociados de la Empresa no deben realizarlos bajo ninguna condición.
- i. **Sobre las contribuciones a campañas y partidos políticos.** Debido a lo establecido en la Ley N° 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, las personas jurídicas no tienen permitido realizar aportes a partidos o candidaturas políticas. Los destinatarios de la Política, en tanto personas naturales, tienen permitido realizar aportes a partidos o candidaturas políticas en conformidad a la ley. Sin embargo, en caso alguno pueden realizar dicha contribución

aduciendo ser representante de Ferronor S.A. o condicionar dicha contribución a una ventaja en favor de la Empresa.

Se entiende por financiamiento privado de partidos políticos o campañas electorales “toda contribución en dinero, o estimable en dinero, que se efectúe a un candidato o partido político, sea que se materialice bajo la forma de mutuo, donación, comodato o cualquier acto o contrato a título gratuito, destinado al financiamiento de gastos electorales”.

- j. **Las contribuciones o auspicios a órganos del Estado.** Toda contribución o auspicio que se realice a algún órgano del Estado deberá publicitarse en la página web de la compañía u otro medio idóneo, indicando destinatario, finalidad, monto -si fuese en dinero- o naturaleza y cantidad —si fuese en otros bienes—. En caso alguno, las actividades se utilizarán para publicitar la imagen de un funcionario, empleado públicos o candidato.

- k. **Reuniones con Funcionarios Públicos.** En las reuniones con funcionarios públicos deberán participar, al menos, dos integrantes de Ferronor S.A. Es deber de todo quien actúe en nombre de la empresa registrar toda reunión, detallando su objetivo, su contraparte, los resultados, si esta significó un gasto para la empresa. En el caso de que sólo asista un representante de Ferronor S.A., se deberá detallar las causas por las que no pudo asistir acompañado, como también se tendrá que informar al Encargado de Prevención del Delito sobre esta reunión.

En el caso de las reuniones con personas señaladas en los artículos 3° y 4° de la Ley N°20.730 (Ley de Lobby), estas deberán solicitarse y registrarse de acuerdo a dicha ley, sin perjuicio del registro interno de la Empresa señalado en esta Política. En el caso de lobby con funcionarios públicos extranjeros, las reuniones o comunicaciones se solicitarán y registrarán según las exigencias legislativas del respectivo país.

- l. **Comunicaciones con empleados o Funcionarios Públicos.** Toda comunicación con empleados o funcionarios públicos se realizará por medios y/o canales de comunicación oficiales de Ferronor S.A., debiendo preferirse el correo electrónico de ser posible. Se prohíben las comunicaciones con funcionarios público sobre asuntos de Ferronor S.A. por medio de teléfonos o correos electrónicos personales. Asimismo, se deberá procurar que toda comunicación escrita por medios electrónicos con empleados o funcionarios públicos se realice a través del correo institucional y, a su vez, se deberá evitar la comunicación de ambas partes a través de servicios de mensajería instantánea, tales como WhatsApp o similares, salvo que situaciones extraordinarias así lo ameriten.

- m. **Registro de transacciones económicas.** Es obligación, del área pertinente, registrar adecuadamente toda transacción económica de acuerdo con el sistema de control contable. Será considerado como una infracción a esta Política la omisión de registro o el registro incompleto o falaz de una transacción económica en el marco de un negocio con un órgano del Estado, una empresa del Estado o cualquier autoridad local que desempeñe una función pública. Se declara, expresamente, que para tales efectos no existen gastos reservados de ningún tipo.
- n. **Consultas.** Los integrantes de la compañía deberán consultar al Responsable sobre cualquier duda relativa al alcance de esta Política en el marco de una operación con un empleado o funcionario público.
- o. **Deber de denuncia.** Todo integrante de FERRONOR deberá denunciar las infracciones a esta Política según lo establecido en el Modelo de Prevención de Delitos.
- p. **Prohibición general.** Está prohibido incumplir a esta Política de interacción con funcionarios públicos.

Las prohibiciones y obligaciones señaladas en esta sección son aplicables en las relaciones con empleados o funcionarios públicos nacionales y extranjeros.

LINEAMIENTOS

i. Relación de parentesco con funcionarios públicos.

- a. Ferronor S.A. establece como obligación que sus Trabajadores y Colaboradores deben de declarar si tienen parentesco con personas que se encuentran desempeñando funciones en instituciones gubernamentales y/o estatales en la República de Chile o en el extranjero, es decir, con algún Funcionario Público. La relación de parentesco en este caso, se considerará hasta el tercer grado de consanguinidad, es decir, padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, cónyuge, yerno/nuera, cuñado, tíos, sobrinos. Esta declaración se debe realizar al inicio de la relación laboral, así como cada vez que dicha situación cambie, teniendo que dar conocimiento lo más pronto posible, por escrito, a su jefe directo y al Encargado de Prevención del Delito (véase el Anexo N° 1).

ii. Reuniones con Funcionarios Públicos.

Ante la necesidad de una reunión con un Funcionario Público, nacional o extranjero, o poder judicial, es necesario tener presente lo siguiente:

- a. Las reuniones con Funcionarios Públicos nacionales o extranjeros, en la medida de lo posible, se deberán realizar en las instalaciones de Ferronor S.A. y/o de la institución pública a la cual pertenezca el Funcionario Público. Además, dicha reunión debe ser en horarios y días laborales. Con todo, las comunicaciones telefónicas y/o por otros medios tecnológicos, deberán, en la medida de lo posible y circunstancias, ser también en horarios y días laborales.
- b. Toda reunión que deba sostenerse con un Funcionario Público, nacional o extranjero, deberá, en la medida que ello fuere posible ser realizada con la asistencia mínima de dos personas de la Empresa.
- c. Se deberá informar siempre al superior directo y este al Encargado de Prevención del Delito, sobre la existencia de la reunión con el Funcionario Público nacional o extranjero, informando a éste los temas a tratar y el lugar fijado para tal reunión. En el mismo sentido, deberá informar al superior directo y, en caso de ausencia de este, al Encargado de Prevención del Delito sobre las comunicaciones, vía telefónica o por medios electrónicos, que tenga con el Funcionario Público.
- d. Fijar el marco, alcance y necesidad de la reunión.
- e. Dejar siempre una minuta interna con los temas tratados en la reunión. En ese sentido, los Trabajadores y Colaboradores que participen en la reunión, deberán firmar una minuta de reunión junto a todos los asistentes (véase el Anexo N° 2).
- f. Se deberá enviar al Encargado de Prevención del Delito la minuta de la reunión celebrada, dejando en copia al jefe directo del trabajador y colaborador, si hubiere.
- g. El Encargado de Prevención del Delito deberá mantener un registro con todas las reuniones sostenidas con Funcionarios Públicos, sea de forma física como también electrónica.
- h. En caso de existir dudas frente a esta Política o al Modelo de Prevención del Delito, es obligación de los Trabajadores y Colaboradores consultar al Encargado de Prevención de Delitos, quien dará las directrices de cómo comportarse y definirá la conveniencia o procedencia de la situación sometida a su conocimiento.

ACTUALIZACIÓN

- i. Esta Política será actualizada anualmente según las necesidades de la Compañía, o cuando la normativa vigente aplicable lo haga necesario.

MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Cambio Efectuado	Realizado por	Aprobado por
01	03.08.2024	Versión inicial	Encargado de Prevención del Delito	Gerente General
02	10.03.2025	Modificación en conformidad evaluación al Modelo de Prevención del Delito.	Encargado de Prevención del Delito	Gerente General

ANEXOS

[Véase páginas siguientes]

ANEXO N°1 – DECLARACIÓN DE RELACIÓN CON FUNCIONARIO PÚBLICO

Yo _____, cédula de identidad número _____,
Cargo _____, con fecha de _____, declaro estar debidamente informado(a) de la "Política de Interacción con Funcionario Público" vigente en Empresa de Transporte Ferroviario S.A. (en adelante "Ferronor S.A.") respecto al conflicto de interés y/o relación con funcionario público nacional y/o extranjero.

Adicionalmente, indicar con una "X" por "SI" o por "NO", lo siguiente:

Relaciones con Funcionarios Públicos Nacionales y/o Extranjeros

Declaro tener parentesco con personas que se encuentran desempeñando funciones en instituciones gubernamentales y/o estatales en la República de Chile o en el extranjero, es decir, con algún Funcionario Público.

Relación de parentesco se considerará hasta el tercer grado de consanguinidad, es decir, padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, cónyuge, yerno/nuera, cuñado, tíos, sobrinos.

NO ____
SÍ ____

Si su respuesta es "Sí", favor completar el siguiente recuadro.

Parentesco	RUT	Nombre completo	Institución	Cargo

La información que usted proporcione puede estar sujeta a verificación por parte del personal de Ferronor S.A., tanto por el Encargado de Prevención del Delito como también por la Gerencia de Recursos Humanos, que participe en procesos de revisión u otros de acuerdo con las normas y leyes vigentes. El ocultamiento de información, la entrega parcial o no oportuna podría ser considerado como una falta a las obligaciones laborales y estar sujeta a acciones disciplinarias. El trabajador está obligado a mantener esta información actualizada.

Firma del Trabajador

ANEXO 1 A – GRADOS DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD

Grados de consanguinidad o afinidad	
Primer grado de consanguinidad	Primer grado de afinidad
Padres	Suegros/as – Nueras/yerros
Hijos	Hijos del cónyuge
Segundo grado de consanguinidad	Segundo grado de afinidad
Abuelos	Abuelos del cónyuge
Hermanos	Cuñados/as
Nietos	Nietos del cónyuge
Tercer grado de consanguinidad	Tercer grado de afinidad
Tíos	Tíos del cónyuge
Sobrinos	Sobrinos del cónyuge
Bisabuelos	Bisabuelos del cónyuge
Bisnietos	Bisnietos del cónyuge

Nota: Cualquier modificación en la información entregada que ocurra en fecha posterior a la entregada en este documento, deberá ser reportado de inmediato al supervisor directo e informado a la Gerencia de Recursos Humanos y al Encargado de Prevención del Delito. El original de este documento quedará archivado en la carpeta personal del trabajador.

ANEXO N°2 – MINUTA DE REUNIÓN

Fecha	
Lugar	
Participantes Ferronor S.A.	

Institución Pública	
Participantes Funcionarios Públicos	
Motivo de la reunión	

Temas tratados/desarrollados

Compromisos alcanzados

Documentos solicitados (si tuviera aplicación)

Firma trabajador

ANEXO N°3 – REGISTRO REUNIONES FUNCIONARIOS PÚBLICOS

N°	Entidad pública Cargo	Nombre	Fecha	Objeto reunión	Firma

REGISTRO DE DIFUSIÓN Y TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA POLÍTICA

Nombre y apellido	RUT	Cargo	Firma	Huella